

1500271-14.2022.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY VITOR APARECIDO FONSECA ZAFALAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

PAULO HENRIQUE MARTINS FERREIRA e WESLEY VITOR APARECIDO FONSECA ZAFALAO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursores nas sanções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500271-14.2022.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500271-14.2022.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY VITOR APARECIDO FONSECA ZAFALAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

PAULO HENRIQUE MARTINS FERREIRA e WESLEY VITOR APARECIDO FONSECA ZAFALAO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursores nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 01h10min, na Avenida Professora Izoraida Marques Peres, 440, Bosque São Bento, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/02). As prisões em flagrantes foram convertidas em prisões preventivas (fls. 92/93).

A denúncia foi recebida (fl. 118). Os réus foram citados pessoalmente (fls. 139 e 141) e apresentaram resposta à acusação (fl. 145).

Foi determinada a destruição da arma apreendida nos autos (fl. 188).

Durante a instrução, foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas arroladas pela acusação e os réus foram interrogados (fls. 204/227).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, para que os réus sejam condenados nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 231/238).

A Defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, nulidade das provas. No mérito, pleiteou pela absolvição deste dos acusados (fls. 241/257).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Thais Maria Tallarico Galdino, disse que parou na “Drogasil” para comprar um medicamento para o seu pai. Afirmou que desceu do veículo, entrou na farmácia para efetuar a compra, oportunidade em que seu pai permaneceu no carro, retornou ao veículo e, quando já estava saindo, ela e seu pai foram abordados por duas pessoas. Sustentou que uma delas apontou uma arma e gritou, determinado que parasse o veículo, em seguida, tirou a declarante e seu pai de dentro do carro, pegou celular, carteira e tudo que tinham em mãos, tanto da declarante, quanto do seu pai. Ressaltou que eles colocaram a arma na cabeça do seu pai, pegaram tudo, inclusive o carro, e saíram. Narrou que, um pouco mais a frente, um terceiro indivíduo entrou no carro e eles saíram em direção a Votorantim. Alegou que as pessoas que estavam na “Drogasil” se dirigiram até a declarante e informaram que tinham visto tudo o que tinha acontecido, bem como que já tinham acionado a polícia. Mencionou que permaneceu no local e logo em seguida chegaram os policiais. Relatou que informou as policiais a cor e a placa do seu veículo, em seguida, eles saíram em diligência com vistas a localizá-lo. Acrescentou que, após aproximadamente meia hora, os policiais voltaram e informaram que perseguiram os agentes criminosos e que eles bateram o carro em frente a borracharia, ocasionado perda total do veículo, e que os três estavam dentro do carro. Disse que viu os três assaltantes no momento do crime e que não os viu depois. Afirmou que, na delegacia, viu apenas fotos dos agentes criminosos. Esclareceu que não os viu pessoalmente. Reconheceu o réu Wesley como sendo um dos agentes criminosos. Sustentou que apenas um dos agentes criminosos estava armado. Ressaltou que este colocou a arma no vidro do seu carro. Narrou que um dos assaltantes que os abordaram usava uma camiseta listrada e o outro, um moletom. Esclareceu que o rapaz que usava moletom, cujo capuz estava na cabeça, que colocou a arma no vidro do seu carro. Alegou que não pode afirmar se foi o réu Wesley, o qual reconheceu em juízo, ou o outro assaltante que estava armado, pois, na época dos fatos, um deles tinha cabelo pintado, com mechas, e atualmente não tem mais. Mencionou que os dois assaltantes chegaram pelo lado da declarante, estando o rapaz que usava a camisa listrada na frente e o outro logo atrás, bem próximo, oportunidade em que o rapaz que usava capuz colocou a arma no carro, enquanto o outro abriu a porta para a declarante descer, puxando-a em seguida, momento em que o rapaz armado deu a volta no carro e tirou o seu pai de dentro deste. Relatou que o rapaz que a abordou pegou todas as coisas que tinha em mãos, enquanto o rapaz que abordou seu pai subtraiu as coisas deste, como carteira e celular, em seguida, eles entraram no carro e saíram. Disse que o rapaz que estava com a camisa listrada que saiu dirigindo o veículo e, logo a frente, no semáforo, entrou uma terceira pessoa no carro, a qual a declarante não sabe afirmar se entrou como passageira ou como motorista. Esclareceu que tal pessoa usava roupa vermelha. Afirmou que o prejuízo sofrido consiste na perda do seu carro, que tem preço de “Tabela Fipe” de aproximadamente quarenta e quatro mil reais, e dos celulares da declarante e do seu pai, os quais foram

danificados e não mais funcionavam, cujos valores aproximam-se de dois ou três mil reais. Sustentou que conseguiu ver, mis ou menos, o cabelo do assaltante que usava o capuz da blusa do moletom. Ressaltou que não se lembra se era o rapaz que a abordou ou o rapaz que usava o capuz que estava com o cabelo pintado. Narrou que foi possível enxergar as pessoas, porque estavam com os rostos descobertos. Alegou que a terceira pessoa que ingressou no veículo estava a uma distância aproximada de trezentos metros do local dos fatos. Mencionou que os três rapazes chegaram juntos no estacionamento da "Drogasil" e, nesse momento, dois deles a abordaram e um deles saiu pela calçada, deu a volta e ficou no semáforo. Relatou que, na delegacia, viu as fotos dos agentes criminosos no celular dos policiais. Disse que os policiais mostraram à declarante fotos dos rapazes que foram abordados dentro do seu carro. Antonio Carlos Tallarico, vítima, disse que se dirigiu à "Drogasil", juntamente com sua filha, para comprar medicamentos, oportunidade em que ela desceu do veículo, foi até a drogaria e o declarante permaneceu no carro esperando, em seguida, sua filha retornou e, quando estava saindo com o carro, dois indivíduos se aproximaram pela frente, estando um deles com uma arma, a qual foi colocada no vidro. Afirmou que o outro rapaz ficou do lado de sua filha, que estava na direção do veículo, e um terceiro indivíduo subiu a avenida, em direção ao "Tauste" e Votorantim. Sustentou que os rapazes os abordaram, fizeram sua filha abrir a porta, o que foi atendido por ela. Ressaltou que o rapaz que estava com a arma na mão se dirigiu até o declarante e o tirou de dentro do carro, apontando a arma em direção a sua cabeça. Narrou que eles pediram a bolsa de documento e o celular de sua filha, bem como o celular do declarante, em seguida, eles saíram com o carro, pararam durante o percurso, oportunidade em que um rapaz que usava moletom vermelho entrou pela porta de trás do veículo e eles seguiram em direção a Votorantim. Alegou que, logo em seguida, chegaram os policiais, que já haviam sido acionados pelas pessoas que estavam na "Drogasil". Mencionou que foi informado a eles a cor e a placa do veículo, momento em que eles saíram em patrulhamento com vistas a encontrar os agentes criminosos. Disse que, após trinta ou quarenta minutos, os policiais retornaram dizendo que o veículo havia colidido e, conseqüentemente, havia dado perda total, bem como que os rapazes abordados tinham sido levados ao hospital. Afirmou que se dirigiu a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Sustentou que não consegue reconhecer os réus como sendo os agentes criminosos. Esclareceu que um deles usava capuz, o outro estava de camiseta e um terceiro, que entrou no carro pela porta traseira, usava moletom vermelho. Sustentou que o rapaz que estava com capuz que lhe apontou a arma. Ressaltou que este tinha umas mechas loiras no cabelo. Narrou que o rapaz de moletom vermelho, que posteriormente entrou no carro, inicialmente estava junto com os demais assaltantes, do outro lado da calçada do estacionamento. Alegou que, na delegacia, viu os agentes criminosos por meio de fotografias e os reconheceu perfeitamente. Relatou que os reconheceu naquela oportunidade, porque as fisionomias deles estavam nítidas em sua memória e também porque as roupas eram as mesmas. Acrescentou que não teve nenhuma dúvida neste reconhecimento. Disse que as fotos que viu na delegacia, durante o reconhecimento, foi por meio do celular do policial.

A testemunha de acusação, Alexandre Martins de Araujo, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando foi acionado por populares dizendo que o veículo da vítima tinha sido roubado, um C3, cor cinza escura, diante disto, saiu na direção que a vítima indicou. Afirmou que visualizou o veículo mencionado parado no farol, com a porta traseira aberta e um indivíduo batendo uma arma no carro lateral. Sustentou que, quando tal indivíduo, que estava no banco de trás, percebeu a presença da viatura policial, entrou no veículo e seus integrantes prosseguiram em fuga por diversas ruas em Sorocaba, indo parar em Votorantim. Ressaltou que, em determinado momento, o condutor do veículo fez uma curva acentuada, acabou perdendo a direção e colidiu de frente com uma parede, oportunidade em que os indivíduos ficaram presos dentro das ferragens. Narrou que foi localizada uma arma e a vítima reconheceu os dois réus como sendo os agentes criminosos. Alegou que o réu Paulo estava no banco da frente e o réu Wesley estava no banco de trás, com arma. Acrescentou que o adolescente estava dirigindo o veículo. Mencionou que, inicialmente, os réus negaram a prática do crime, mas posteriormente acabaram

confessando. Relatou que a arma estava sem o tambor. Disse que não conhecia os réus anteriormente, nem o adolescente. Afirmou que não se recorda do que fora dito pelo adolescente.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Rodrigo Fogaça Moreira. Acrescentou que, quando visualizou o veículo da vítima, havia um indivíduo fora do carro, na porta de trás, batendo em outro carro com uma arma, tentando efetuar um roubo. Disse que não conhecia os réus antes dos fatos. Reconheceu os réus como sendo os rapazes que estavam no veículo, esclarecendo que o réu Wesley estava no banco de trás do veículo. Afirmou que a vítima reconheceu os três rapazes que estavam no veículo como sendo os agentes criminosos, sem sombra de dúvidas. Sustentou que não mandou fotos dos réus para efetivação do reconhecimento por meio do seu celular, pois isso não é permitido.

O réu Paulo confessou os fatos. Disse que realmente cometeu o crime narrado na denúncia, mas está totalmente arrependido. Afirmou que praticou o crime em um momento de desespero, pois seu padrasto havia deixado seu irmão para sua mãe criar e, como era o filho mais velho, resolveu roubar para ajudar e acabou prejudicando ainda mais sua família. Sustentou que não foi processado anteriormente e que não tem nada contra os policiais que o abordaram.

O réu Wesley confessou parcialmente os fatos. Disse que realmente praticou o crime de roubo, no entanto, negou a existência do crime de corrupção de menores. Afirmou que estava armado, porém, a arma estava quebrada e que não tinha bala nem tambor. Sustentou que já processado anteriormente e que não tem nada contra os policiais que o abordaram. Ressaltou que não havia nenhum menor junto com o interrogando no momento do crime. Esclareceu que praticou o roubo e, quando estava indo embora para guardar o carro, viu o menor na rua, que reside próximo à sua casa, e lhe ofereceu uma carona. Narrou que o adolescente entrou no carro sem saber que este era roubado, sem saber que o interrogando tinha acabado de cometer um roubo. Alegou que os policiais abordaram o interrogando e o corréu juntos com o menor, mas este não havia participado de nada.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores por parte dos denunciados, pois as vítimas afirmaram que foram abordadas e tiveram seus bens subtraídos, entre eles, o carro da vítima Thais, o qual foi recuperado apenas meia hora após o crime em poder de três indivíduos e os policiais ouvidos em juízo sustentaram que tais indivíduos se referem aos réus e ao adolescente mencionado na denúncia. Não há dúvidas de que os réus, juntamente com o adolescente Kevin Erick da Silva Braga, cuja menoridade restou comprovada pelo documento de fl. 64, são os agentes criminosos, face o curto lapso temporal entre a ocorrência do crime e suas abordagens. Além disso, os policiais afirmaram que tentaram efetivar a abordagem dos réus e do adolescente justamente no momento em que os visualizaram iniciando a prática de outro roubo, a qual foi interrompida por conta da tentativa de abordagem mencionada, oportunidade em que houve uma perseguição e os eles acabaram sendo detidos e, no veículo, que tinha acabado de ser subtraído da vítima e estava em poder dos acusados e do adolescente, foi apreendida uma arma de fogo, o que reforça a autoria deles no delito discutido nestes autos. Tais declarações e depoimentos foram ratificados pelas confissões dos acusados prestadas em Juízo.

A alegação do réu Wesley de que tinha apenas dado uma carona ao adolescente e que este não tinha conhecimento do crime não merece acolhimento, pois os policiais afirmaram que foi exatamente o adolescente que conduziu o veículo da vítima e empreendeu fuga pelas vias públicas da cidade, o que demonstra que este tinha ciência da ilicitude ocorrida.

Atente-se que os reconhecimentos dos réus pelas vítimas efetuados na fase policial não podem ser acolhidos como meios lícitos de provas, pois os termos de fls. 24/26 descrevem que tais reconhecimentos foram feitos de forma pessoal, no entanto, as duas vítimas ouvidas em juízo sustentaram que efetuaram reconhecimento somente por meio de fotos, as quais eram provenientes dos celulares dos policiais responsáveis pela diligência, o que, conforme ressaltando pela Defesa em memorial, também constitui meio ilícito, pois, no caso concreto, não há informações de que as vítimas tivessem descrito os autores do fato e não houve outras fotos para

comparação, infringindo assim o artigo 226 do Código de Processo Penal. Porém, tais ilicitudes, que tornam os termos mencionados nulos, não são aptas a afastarem a condenação dos réus, pois as provas da autoria delitiva não decorreram dos reconhecimentos efetuados na fase de inquérito, mas sim das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas testemunhais produzidas em juízo e das confissões dos acusados, as quais não restaram isoladas.

O concurso de agentes também ficou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, conforme já fundamentado acima, tendo em vista que restou comprovada a participação de três agentes criminosos na ação delitiva.

No entanto, a qualificadora de emprego de arma de fogo não restou comprovada, pois o laudo pericial de fls. 133/137 atestou que a arma utilizada no crime é ineficaz, face a ausência de peças como pino percutor e tambor, de forma que inexiste real potencialidade ofensiva à integridade das vítimas, não havendo como incidir a qualificadora.

Ressalta-se que basta que seja demonstrado que um adulto cometeu um crime ao lado de um menor, uma vez que se trata de crime formal. Entendimento do STJ:

A simples participação de menor de dezoito anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores – previsto no art. 1º da revogada Lei n. 2.252/1954 e atualmente tipificado no art. 244-B do ECA –, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Isso porque o delito de corrupção de menores é considerado formal, de acordo com a jurisprudência (STJ, 6ª Turma, HC 159620, Data do Julgamento: 12/03/2013).

A consumação do roubo também restou provada, uma que houve a inversão da posse dos bens das vítimas em favor dos réus.

Por fim, restou comprovado que o crime de corrupção de menores foi praticado em concurso material com o crime de roubo qualificado, uma vez que houve atos distintos e independentes, com desígnios claramente autônomos.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, quanto ao crime de roubo, considerando o alto prejuízo causado às vítimas, consistente em aproximadamente quarenta e cinco mil reais, conforme relatado pela vítima Thaís (consequências do crime), aumento a pena-base de cada réu em 1/5, fixando-a em 04 ANOS, 09 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. Quanto ao crime de corrupção de menores, verifico que este não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 ANO DE RECLUSÃO. Deixo de majorar as penas em razão da suposta prática de tentativa de outro roubo, após o crime narrado na denúncia, bem como pelo fato de o adolescente ter dirigido o veículo, por falta de amparo legal.

Na segunda fase da dosimetria, quanto ao réu Wesley, a agravante da reincidência, conforme comprova a certidão de fls. 85/87, no tocante ao crime de roubo qualificado, deve ser compensada com a atenuante da confissão, permanecendo a pena conforme fixada na primeira fase, qual seja, 04 ANOS, 09 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA; já em relação ao crime de corrupção de menores, não há circunstâncias atenuante e, face a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO. Quanto ao réu Paulo, não há circunstâncias agravantes de pena, por outro lado, face a presença da menoridade relativa, conforme comprovada o documento de fl. 14/15, torno a pena do crime de roubo ao seu patamar mínimo, consistente em 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA; em relação ao crime de corrupção de menores, não há circunstâncias agravantes de pena e, já havendo fixação da pena base no mínimo legal, a menoridade relativa do réu, não pode gerar diminuição além do piso já fixado, permanecendo em 01 ANO DE RECLUSÃO.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena em relação ao crime de corrupção de menores. Quanto ao crime de roubo, não há causas de diminuição, no entanto, face à presença da causa especial de aumento consistente no concurso de agentes, aumento a pena em 1/3, resultando em 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, para o réu Wesley; e em 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, para o réu Paulo.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes de corrupção de menores e roubo qualificado foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 07 ANOS, 06 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, para o réu Wesley; e em 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, para o réu Paulo.

Fixo o regime inicial FECHADO, para ambos os réus, em razão da circunstância judicial desfavorável, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, esta serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena. Quanto ao réu Wesley, pesa ainda o fato de ser reincidente, o que afasta a aplicação de regime menos rigoroso, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, tendo em vista que, após o crime narrado na denúncia, tentaram praticar delito semelhante, mas foram impedidos em razão da abordagem policial, demonstrando existir ofensa à garantia da ordem pública, caso sejam colocados em liberdade. Ademais, o réu Wesley é reincidente, reforçando a tese de que sua liberdade ofende a garantia da ordem pública.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu PAULO HENRIQUE MARTINS FERREIRA à pena de 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, no valor mínimo; e o réu WESLEY VITOR APARECIDO FONSECA ZAFALAO à pena de 07 ANOS, 06 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, no valor mínimo; ambos no regime inicial fechado, não podendo recorrerem em liberdade, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Isentos de custas.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA